

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2536	นาง แฉ่ง นาคป่องฉิน	โจทก์
	นาย สิงห์ กลม จิน กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคม เจริญ กิจ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่ 2 หุ้่นส่วนผู้จัดการของจำเลยร่วมมอบหมายงานให้จำเลยที่ 1 เป็นรายวันโดยจำเลยที่ 1 มารับกุญแจรถยนต์และรับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 เมื่อทำงานเสร็จแล้วนำกุญแจมาคืนแสดงว่าการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 แต่ละวันจะสิ้นสุดเมื่อนำรถยนต์มาเก็บที่ห้างจำเลยร่วม และมอบกุญแจให้จำเลยที่ 2 วันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ไปบรรทุกทุกแกลบ การที่จำเลยที่ 1 ขับรถออกไปในวันเกิดเหตุเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วม การที่จำเลยที่ 2 มอบหมายให้จำเลยที่ 1 โดยลำพังขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยร่วมไปปฏิบัติงานแต่ละวันแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมไว้วางใจการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ออกนอกเส้นทางไปดูการเกณฑ์ทหารแล้วรับชาวบ้านและโจทก์ขึ้นรถคันเกิดเหตุโดยไม่ได้ขออนุญาตจำเลยที่ 2 โดยขับไปตามถนนเลียบแม่น้ำซึ่งสามารถไปห้างจำเลยร่วมได้ การกระทำของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมรถยนต์ของจำเลยที่ 2 และใช้ในกิจการของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ขณะที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติงานตามที่จำเลยที่ 2 มอบหมาย จำเลยที่ 1 ได้ขอให้โจทก์กับพวกโดยสารรถยนต์มาด้วย เพื่อกลับสำนักที่ทำงานของจำเลยที่ 2 และนำรถยนต์ไปเก็บ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ไม่ชะลอความเร็วเมื่อถึงทางโค้งอันเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รถยนต์พุ่งออกนอกโค้งพลิกคว่ำกลางถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวบรรทุกหรือรับส่งโดยสารวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปบรรทุกกลับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสหส่องแสง ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปส่งที่ฟาร์มสวนสยาม ซึ่งตั้งอยู่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร แต่จำเลยที่ 1 ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมายนำรถไปเที่ยวหรือใช้ในกิจการของจำเลยที่ 1 เอง หรือไปใช้กิจการมอบหมายของโจทก์กับพวกโดยมิได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 2 หากโจทก์เสียหายไม่เกิน 20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคมเจริญกิจเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ วันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปบรรทุกกลับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสหส่องแสงซึ่งอยู่ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ไปส่งให้แก่ลูกค้าที่ฟาร์มไก่สวนสยาม ซึ่งอยู่ที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว และได้ลอบนำรถยนต์คันเกิดเหตุไปเที่ยวหรือใช้ในกิจการของจำเลยที่ 1 เอง หรือไปในกิจการมอบหมายของโจทก์กับพวกโดยมิได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 2 จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ หากโจทก์เสียหายก็ไม่เกิน 20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์จำนวน 90,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยที่ 2 เบิกความว่า มอบหมายงานให้จำเลยที่ 1 เป็นรายวันโดยจำเลยที่ 1 มารับกุญแจรถยนต์และรับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 เมื่อทำงานเสร็จแล้วจำเลยที่ 1 นำกุญแจมาคืนจำเลยที่ 2 แสดงว่าการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 แต่ละวันจะสิ้นสุดเมื่อนำรถยนต์มาเก็บที่ห้างจำเลยร่วมและมอบกุญแจให้จำเลยที่ 2 ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ด้วยว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ไปบรรทุกเกลือที่โรงสีสหส่องแสง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังตะกั่ว อำเภอมืองนครปฐม ไปส่งที่ฟาร์มสวนสยาม เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร ถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรีทะลุไปถนนสายพุทธมณฑลและสามารถกลับห้างจำเลยร่วมได้จากคำเบิกความดังกล่าวเห็นได้ว่า ที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ออกไปในวันเกิดเหตุเป็นการกระทำในทางการที่จ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วม การที่จำเลยที่ 2 มอบ

หมายให้จำเลยที่ 1 โดยลำพังขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยร่วมไปปฏิบัติงานแต่ละวัน แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมไว้วางใจการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 เพราะได้ความด้วยว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยร่วมมา 2 ปีเศษ เชื่อฟังคำสั่งของจำเลยที่ 2 มาตลอด ฉะนั้น การที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ออกนอกเส้นทางไปดูการเกณฑ์ทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีแล้วรับชาวบ้านและโจทก์ที่จำเลยที่ 1 รู้จักขึ้นรถยนต์คันเกิดเหตุโดยไม่ได้ขออนุญาตจำเลยที่ 2 โดยขับไปตามถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งสามารถไปห้างจำเลยร่วมได้ แล้วไปเกิดเหตุเวลา 16 นาฬิกา การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวถือได้ว่า ยังอยู่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วม จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425..."

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ไพบุลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ